

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE [●] – ESTADO DE [●]

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO

[RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº [●], com sede na [endereço completo], neste ato representada por seu(s) sócio(s) [nome(s)], por seu advogado que esta subscreve (instrumento de mandato anexo), com escritório profissional situado à [endereço], onde recebe notificações e intimações, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO

com fundamento no artigo 319 do Código de Processo Civil, artigo 165, I, do CTN e artigo 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, em face do

MUNICÍPIO DE [●], pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na [endereço da Prefeitura], representado por sua Procuradoria-Geral, com endereço na [endereço da Procuradoria],

pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

A parte autora é sociedade uniprofissional regularmente constituída, cujo objeto social é a prestação de serviços técnicos profissionais [ex: advocatícios, contábeis, médicos, odontológicos, de engenharia etc.], exclusivamente por seus sócios, todos devidamente habilitados e inscritos nos respectivos conselhos de fiscalização profissional.

Desde sua constituição, a sociedade foi enquadrada como pessoa jurídica prestadora de serviços de natureza intelectual, científica ou técnica, atuando em regime de responsabilidade limitada, conforme contrato social (ID [●]) e alterações posteriores (IDs [●]).

Contudo, o Município de [●], mediante legislação infralegal ou interpretação restritiva da norma, tem recusado a aplicação do regime tributário diferenciado do ISS previsto no artigo 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, sob a justificativa de que a forma societária limitada afastaria o conceito de “sociedade de profissionais”.

Por tal motivo, o ente municipal vem exigindo o pagamento do ISS com base no preço do serviço (alíquota variável sobre a receita bruta), e não de forma fixa por profissional habilitado, conforme previsto na legislação federal, o que impôs à parte autora recolhimentos em valor superior ao legalmente devido.

Diante da ilegalidade da exigência, busca-se o reconhecimento judicial do direito à tributação fixa e a restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos.

II – DO DIREITO

O artigo 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/1968, dispõe:

“§ 1º Quando se tratar de sociedades de profissionais, o imposto será calculado, de forma fixa, por profissional habilitado, sócio, empregado ou não da sociedade, que preste serviço em nome dela, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei aplicável.”

O § 3º, por sua vez, estabelece:

“§ 3º Não se considera sociedade profissional aquela que exerça atividade diversa da habilitação dos sócios ou em que haja sócio não habilitado ou que não preste serviços diretamente.”

A jurisprudência dos tribunais superiores tem firmado entendimento no sentido de que a forma societária limitada não afasta, por si só, o direito à tributação fixa do ISS, desde que a sociedade:

- Tenha por objeto apenas a prestação dos serviços técnicos especializados;
- Seja composta exclusivamente por sócios habilitados;
- Não exerça atividade diversa nem conte com sócios capitalistas ou estranhos à prestação direta dos serviços.

A exigência de forma societária simples ou sociedade de profissionais “não limitada” não encontra respaldo na norma federal, sendo inconstitucional eventual restrição municipal baseada unicamente na natureza jurídica da sociedade.

Portanto, a parte autora faz jus à tributação fixa do ISS, por número de sócios habilitados que prestam o serviço, como previsto em lei.

III – DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Nos últimos cinco anos, a autora recolheu ISS sob a sistemática de alíquota variável sobre receita bruta, quando deveria tê-lo feito por valor fixo mensal. Com isso, houve recolhimento indevido de tributo, cuja repetição é autorizada pelo artigo 165, I, do CTN.

O montante indevidamente pago, atualizado pela SELIC, atinge o valor estimado de R\$ [●], conforme demonstrativos contábeis (ID [●]).

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

1. O recebimento da presente ação com processamento regular;
2. A citação do Município de [●], na pessoa de sua Procuradoria, para, querendo, apresentar defesa;
3. Ao final, seja a ação julgada totalmente procedente, para declarar que:
 - a) A autora faz jus ao regime de tributação fixa do ISS, com base no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, independentemente da adoção da forma societária limitada;
 - b) A exigência do ISS com base na receita bruta, nos moldes adotados pelo Município, é indevida;
 - c) A autora tem direito à restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos, corrigidos pela SELIC;
4. A condenação do Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do CPC.

Protesta-se por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente prova documental e pericial contábil.

Dá-se à causa o valor de R\$ [●].

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data].

[Nome do advogado]
OAB/[UF] [número]